

1502005-14.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502005-14.2022.8.26.0530 - controle nº 2022/000987

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2234288/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON GIANETI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

EMERSON GIANETI foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 180, combinado com o artigo 69, ambos Código Penal, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, depois de adquirir de maneira escusa, mantinha em depósito e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de entrega a terceira pessoa:

- 19,990g (dezenove gramas e novecentos e noventa miligramas) da substância METIL BENZOIL ECGONINA, processada em forma de crack, acondicionados em 01 (um) invólucro plástico incolor, vedado por nó;

- 4.638,500g (quatro mil, seiscentos e trinta e oito gramas e quinhentos miligramas) da substância METIL BENZOIL ECGONINA, processada em forma de crack, acondicionados em 05 (cinco) invólucros plásticos de cor verde, envolto com fita adesiva parda;

- 142,500g (cento e quarenta e dois gramas e quinhentos miligramas) da substância "Cannabis sativa, L", fragmentos vegetais, vulgarmente conhecido por "maconha", desprovidos de invólucro individual;

- Além da droga apreendida, também foram encontrados: um bloco com anotações típicas de contabilidade para o tráfico; uma balança de precisão; uma fita adesiva de cor parda; a quantia de R\$1350,00 em espécie; e um celular.

Outrossim, em data não suficientemente precisada, sendo certo que entre o lapso temporal de 16 de julho de 2022 e 26 de agosto de 2022, nesta cidade, o acusado adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, especificamente uma televisão Samsung Smart 4K JAZZ-L UHD, 50", pertencente à vítima Warley Celso Pelisson, objeto de furto aos 16 de julho deste ano, ressaltando que o acusado não foi reconhecido como sendo o autor do furto.

Por fim, consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nesta cidade e comarca, o acusado, após aquisição de maneira escusa, foi surpreendido pelos policiais civis quando mantinha sob sua guarda, a televisão acima referida, devidamente apreendida, uma vez que de origem ilícita.

Narra a denúncia que durante cumprimento de mandado de busca e apreensão (expedido pela Vara Única da Comarca de Tabapuã-SP, com vistas a apreender o televisor, marca Samsung, 50", produto de furto na cidade de Tabapuã-SP, processo nº 1500402-63.2022.8.0607), policiais civis da DIG de Catanduva, em ação conjunta com policiais civis da DISE desta comarca, dirigiram-se ao endereço informado, residência do acusado.

Ato contínuo, anunciaram a chegada e uma mulher atendeu a porta, contudo, demorou para destrancá-la, fato que já despertou a suspeitas. Ao final, acabou o próprio acusado atendendo a porta. De pronto, confessou estar evadido do sistema penitenciário, e ao ser questionado sobre o motivo da demora para abrir a porta, acabou confessando também que havia drogas escondidas em um cesto de roupas (4 tijolos e meio de crack). Questionado sobre o aparelho de televisão, marca Samsung, 50", admitiu que a havia adquirido de pessoa desconhecida, que não sabia sua procedência. Durante as buscas, além da droga que estava no cesto de roupas e da televisão, também foram localizados R\$1.350,00, 01 balança de precisão, 01 pequena porção de crack, 01 porção de maconha e 01 caderno com anotações típicas de droga. Conferido o número de série do aparelho de TV, constatou-se ser a TV produto de furto na cidade de Tabapuã. Informalmente, Emerson confessou a traficância e receptação da TV.

Conduzido à repartição policial, confessou que adquiriu a televisão sem saber a origem, quanto ao tráfico, optou por se manifestar apenas em juízo, recusou-se a fornecer material gráfico para perícia, mas autorizou acesso ao conteúdo de seu celular.

Na audiência de custódia de 27 de agosto de 2022, o acusado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 87/88).

A denúncia (págs. 123/126), instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 12 de setembro de 2022 (págs. 129/130).

Pessoalmente citado (pág. 144), o acusado apresentou defesa preliminar (pág. 148). Oposta exceção de incompetência pela Defesa do acusado (págs. 151/153), a qual foi rejeitada por decisão datada em 29 de setembro de 2022 (págs. 165/167).

Em 17 de novembro de 2022, a prisão preventiva do acusado foi mantida (págs. 214/215).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, com a ferramenta Microsoft Teams a prova oral foi colhida e interrogado o acusado. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, arguiu as preliminares de incompetência do juízo e nulidade da apreensão das drogas na residência do acusado; no mérito pugnou pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compre apreciar as matérias preliminares arguidas pela defesa.

Depreende-se dos autos que a vítima teve seus bens subtraídos, dentre eles um aparelho de televisão na cidade de Tabapuã/SP (pág. 111); a autoridade policial formulou representação e o juízo daquela comarca deferiu a busca e apreensão do referido objeto (págs. 154/155), produto de furto.

Realizada a diligência pelos policiais civis no endereço indicado (em razão de o

aparelho estar conectado à internet daquele endereço), o acusado admitiu ter adquirido o aparelho de televisão, bem de origem ilícita, daí porque o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática do crime de receptação (afora o crime de tráfico, em razão da apreensão de drogas).

A despeito de o juízo de Tabapuã ter antecedido esta vara na prática de atos judiciais, não é o caso de prevenção, porquanto não existe concorrência entre dois juízos competentes, mas sim competência exclusiva da comarca de Ribeirão Preto, sendo hipótese de se aplicar a regra geral do artigo 70 do Código de Processo Penal, uma vez que o objeto fruto de ilícito foi aqui localizado, conforme já decidido anteriormente (pág. 165/167) em sintonia ao julgado:

Conflito Negativo de Jurisdição. Inquérito policial. Crimes de receptação qualificada e apropriação de coisa achada. Decisão judicial que declinou da competência para o juízo que determinou a expedição do mandado de busca e apreensão em que se investiga a prática do crime de roubo. Inadmissibilidade. Delitos ocorridos no Município de Salto Grande (Comarca de Ourinhos). Incidência da regra elencada pelos artigos 69, inciso I, e 70, ambos do CPP. Inaplicável a regra de prevenção estabelecida pelo artigo 83 do CPP (critério residual). Ausência de Juízos dotados de mesma competência territorial ou com jurisdição cumulativa. Designado o MM. Juízo suscitante, 1ª Vara Criminal de Ourinhos, como competente para julgar o feito. Conflito procedente. (TJSP; Conflito de Jurisdição 0038577-86.2019.8.26.0000; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Ourinhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro: 22/01/2020)

No mais, não há falar-se em extrapolação da determinação judicial contida no mandado de busca e consequente ilicitude de outras provas.

Embora não haja vínculo entre o aparelho de televisão (objeto do mandado de busca) e as drogas localizadas na residência, certo é que durante a diligência os policiais tiveram ciência, pelo acusado, de no imóvel vistoriado haver droga guardada.

Os policiais civis, então, no exercício do poder de polícia, já no interior do imóvel e cientes da guarda da droga, crime permanente, procederam à busca do entorpecente.

Verifica-se, portanto, que se trata de encontro fortuito de provas, quando os agentes cumprem um mandado de busca, sem que houvesse a intenção de “pescar” provas. Ou se chegaria ao absurdo de, já interior do imóvel, de forma legítima (autorização judicial), ficassem os policiais premidos de ação ou sujeitos a novo requerimento e nova decisão para ingressar onde já estavam regularmente.

No sentido da regular ação policial:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE A LICITAÇÕES. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO REGULARMENTE INSTAURADO NO CURSO DE OUTRA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Neste caso, tem-se o encontro fortuito de provas, também chamado pela doutrina de serendipidade, o que é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Não há que se falar em ilicitude das provas desde que o procedimento tenha sido regularmente autorizado e executado dentro dos limites estabelecidos pela autoridade judiciária, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências. 2. Embora os crimes imputados sejam puníveis com detenção, o fato de terem sido descobertos de maneira fortuita por meio de procedimento investigativo regularmente instaurado nos termos e limites da Lei n. 9.296/1996 não macula as provas obtidas. 3. Não há que se falar em fishing expedition neste caso, pois, não se constata que a investigação tenha assumido caráter exploratório ou especulativo. Trata-se apenas da obtenção de elementos indiciários de modo fortuito em procedimentos de investigação regularmente instaurados. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no RHC 150.354/PR, Rel. ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/22) (grifo nosso)

Superadas as questões preliminares, o pedido é procedente.

Ainda em solo policial (pág. 111), a vítima Warley narrou que se ausentou de sua residência e, ao retornar, os cômodos estavam revirados e houve subtração de objetos, dentre eles a TV Samsung de 50"; no aparelho de TV estava instalado o aplicativo Netflix e após o furto notou que a TV estava sendo usada, entregando à delegacia o número de IP de acesso a Netflix. Foi realizado o rastreamento e identificado que o aparelho estava sendo usado em Ribeirão Preto. Recebeu o objeto recuperado.

Em juízo, Luverci Aneli, policial civil, apoiou outros policiais da DISE de Catanduva para dar cumprimento em um mandado de busca. Havia a informação de no local encontrar-se uma televisão produto de furto e ali poderia estar pessoa foragida e procurada pela justiça. No local dos fatos, bateram à porta e uma senhora perguntou quem era e não abriu a porta, os policiais se identificaram e houve silêncio e movimentação dentro do apartamento. Os policiais insistiram, informando que havia o mandado de busca, e Emerson abriu a porta e já disse que estava "procurado".

No apartamento foi localizada a televisão e Emerson disse tê-la adquirido e nada tinha de errado, mas não soube apontar de quem a comprou e qual a origem, mas que isso se deu em Ribeirão Preto; com as informações que os policiais tinham, constataram que se tratava da televisão procurada.

O acusado foi questionado sobre a demora para abrir a porta e foram localizados em um quarto quatro tijolos e meio de crack, uma balança de precisão, uma porção pequena de maconha, uma porção pequena de crack; Emerson admitiu que comprou a droga para entregar a terceiros pessoas. Foi localizado também dinheiro, sobre o qual o acusado disse não estar relacionado à droga, mas o policial não se recorda onde estava. Em razão do mandado e das drogas, o acusado foi conduzido à delegacia. Diego Luiz Fonseca Wiziack, também policial civil, narrou que a televisão foi furtada em Tabapuã, diligenciou-se, com a identificação dessa televisão estar sendo utilizada em um endereço em Ribeirão Preto. Pediram o apoio à delegacia de Ribeirão Preto para o cumprimento do mandado de busca; em pesquisas, constaram que Emerson possivelmente estaria no imóvel, visto que no endereço da instalação da TV era vinculado à companheira de Emerson.

Já no local da diligência, tocaram a campainha e a companheira questionou quem era e demorou para abrir a porta. Em seguida Emerson abriu a porta, disse estar evadido do sistema prisional e, indagado sobre a demora, disse que escondia quantidade de crack no interior de um dos quartos do imóvel, onde, de fato, foi localizado o entorpecente. Quanto à televisão, o acusado disse que comprou de um rapaz desconhecido, sem procedência; verificaram informações da televisão, que condizia com aquela do furto. Foi localizado o dinheiro dentro do veículo, mas sobre esse dinheiro, a companheira disse que era fruto do aluguel de um imóvel.

Interrogado, Emerson Gianeti admitiu que guardava a droga e o aparelho de televisão, não eram seus e receberia pela guarda; estava apenas utilizando a televisão.

Tráfico de drogas

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 59/61 e no exame químico-toxicológico acostados a págs. 104/106 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, L (maconha), na quantidade de 142,500g (cento e quarenta e dois gramas e quinhentos miligramas) desprovida de envólucro individual, bem como da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) alcaloide extraído do vegetal "Erythroxylum coca", na quantidade de 19,990g (dezenove gramas e novecentos e noventa miligramas) acondicionada em 01 envólucro plástico incolor, vedado por nó; e na quantidade de 4.638,500g (quatro mil, seiscentos e trinta e oito gramas e quinhentos miligramas) acondicionada em 05 envólucros plásticos de cor verde, envolto com fita adesiva parda, além de um bloco com anotações típicas de contabilidade para o tráfico; uma balança de precisão; uma fita adesiva de cor parda; a quantia de R\$1350,00 em espécie; e um celular, conforme auto de exibição/apreensão de págs. 46/47 e laudo pericial de págs. 107/110.

O conjunto probatório produzido nos autos conduz à conclusão de que o acusado

incidiu na prática delituosa narrada na denúncia.

Os depoimentos prestados pelos policiais revelaram-se precisos, insuspeitos, forneceram relatos complementares e merecem crédito, com citações oportunas das ementas que seguem:

“Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante.” (TJ-SP; APL 0000044-

47.2016.8.26.0070; Ac. 10925727; Batatais; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel^a Des^a Ely Amioka; Julg. 26/10/2017; DJESP 07/11/2017; Pág. 3120);

“Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios ou elementos outros de prova que lhes retire, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção.” (TJ-SP; APL 0000750-

41.2016.8.26.0616; Ac. 10942557; Mogi das Cruzes; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 31/10/2017; DJESP 10/11/2017; Pág. 2743);

Acrescente-se, afora a confissão do acusado, para a consumação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

“Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas” (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792);

“No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de “trazer consigo” e “guardar”, não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda.” (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844); Destarte, a expressiva quantidade (cinco tijolos de crack, mais uma porção pequena de crack e outra de maconha), assim como os demais petrechos (balança de precisão, fita adesiva e caderno de anotações) apreendidos confirmam que a destinação seria para terceiras pessoas.

Assim, somados os elementos fáticos relativos à quantidade de droga, os depoimentos prestados pelas testemunhas, consumou-se o delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e passou a se tratar de crime permanente, cuja consumação protraí-se no tempo e não se admite tentativa.

Receptação

A materialidade do crime de receptação ficou comprovada com o boletim de ocorrência (págs. 41/45), o auto de exibição/apreensão (págs. 46/47), o auto de avaliação

(pág. 113), o auto de entrega (pág. 114), bem como os relatos produzidos em fase inquisitorial e agora corroborados em juízo.

Com efeito, o delito de receptação traz como elementar a exigência de que os verbos nele elencados se relacionem com coisa que seja produto de crime. É dizer, o produto de crime constitui núcleo do tipo da figura penal.

Segundo pontifica Nucci "é preciso ter havido, anteriormente, um delito, não se admitindo a contravenção penal. Independe, no entanto, de prévia condenação pelo crime anteriormente praticado, bastando comprovar a sua existência, o que pode ser feito no processo que apura a receptação. Aliás, se por alguma razão o primeiro delito não for punido, permanece a possibilidade de se condenar o receptador. É o disposto expressamente no art. 108 do Código Penal (ex.: prescrito o furto, continua punível a receptação da coisa subtraída). No mesmo caminho, tratando o tipo penal somente de crime, não se exige seja delito antecedente contra o patrimônio" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 843-844).

O crime antecedente, de furto, ficou evidenciado com os relatos do proprietário e das provas orais trazidas em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa. O conjunto revela fundados indícios da receptação dolosa; indícios, como se sabe, nessas hipóteses são provas válidas para acolhimento da imputação, consoante o artigo 239, do Código de Processo Penal.

Consigne-se, que o delito de receptação dolosa é cometido, em regra, na clandestinidade, distante dos olhares de possíveis testemunhas, daí porque os indícios serem suficientes para a condenação, até porque, como já disse, exaustivamente, ausentes contra indícios.

Aplicáveis à espécie, vale citar as seguintes ementas:

"A prova do conhecimento da origem delituesa da coisa, no crime de receptação pode extrair da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração" (JUTACRIM 96/240);

"PROVA INDICIARIA - Receptação - Eficácia: - O dolo no crime de receptação se prova mediante indícios, de modo que a ciência da origem ilícita da coisa pode ser inferida das exterioridades do fato." Apelação nº 1.341.259/1 - São Paulo - 5ª Câmara - Relator: Luiz Ambra - 2.12.2002 - V. U. (Voto nº 10.002) (TACrim - Ementário nº 40, ABRIL/2003 pág. 26).

"PROVA - Indícios - Receptação - Valor: - Tratando-se de receptação, os indícios adquirem especial e relevante valor, pois o crime exige a clandestinidade para a sua realização, não havendo, em regra, testemunhas." (Apelação nº 1.342.065/3 - Jacupiranga - 16ª Câmara - Relator: Almeida Sampaio - 4.8.2003 - M. V. (Voto nº 8.595) (TACrim - Ementário nº 48, Dezembro/2003, pág. 27).

O manancial probatório induz, à evidência, que o conhecimento sobre a origem ilícita do bem receptado é inafastável, na medida em que Emerson disse aos policiais que adquiriu a TV em Ribeirão preto, mas não apontou de quem a comprou, qual a origem ou forma de pagamento. Trata-se de bem de expressivo valor, cuja origem, caso fosse lícita, certamente seria apontada por aquele que estava na posse do bem.

Nessa toada:

"Receptação. Caracterizado o delito pela apreensão da res furtiva em poder do acusado, sem plausível justificativa para tanto. Prova oral coesa a apontar a responsabilidade e o dolo do agente. Pena criteriosamente fixada. Possibilidade de fixação de regime fechado para o início de cumprimento da pena, ante a reincidência do apelante. Negado provimento ao recurso (Ap. 990.08.041649-9, Desembargadora Relatora Luciana Leal J. Vieira - 8ª Câmara Criminal - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, j. em 29/05/2009).

"PROVA - Receptação - Acusado surpreendido com a res - Inversão do ônus probatório: - Inteligência: art. 156 do Código de Processo Penal, art. 180, caput do Código Penal. 36(a) - Tratando-se de receptação, inverte-se o ônus da prova, nos termos do art. 156 do CPP, na hipótese em que o acusado é surpreendido com a res, competindo à Defesa demonstrar, com exaço, a detenção inocente." (TACRIM, Apelação nº 1.327.667/1, Julgado em 10/03/2.003, 12ª Câmara, Relator: Ivan Sartori, RJTACRIM nº 64/138).

Demonstrado, destarte, o crime de receptação previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Desta forma, caracterizados os crimes de tráfico de drogas e de receptação, tais quais apontados na peça acusatória, passo à dosagem das penas:

Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavoráveis os maus antecedentes (a. Processo nº 1018407-19.1996.8.26.0506, 1ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, págs. 203/204 e correlata execução nº 1, pág. 85; e b. Processo nº 1041453-08.1994.8.26.0506, 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, pág. 204); relembrada a variação da pena privativa de liberdade entre cinco a quinze anos de reclusão, cumpre majorar a pena em seis meses de reclusão e cinquenta dias-multa; Para esta vetorial, relevante consignar que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (Tese fixada no julgamento do Tema 150 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal), além do que a Corte igualmente entendeu como incompatível ao ordenamento jurídico brasileiro o denominado direito ao esquecimento, no julgamento do RE 1010606/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/2/2021 (Tema 786 da repercussão geral divulgado no informativo de jurisprudência 1005).

Desfavoráveis ainda as consequências do crime, ante a expressiva quantidade de droga (expressiva quantidade cinco tijolos de crack, num total 4.638,500 gramas, além de uma porção menor de 19,990 gramas da mesma substância, afora uma porção de 142,500g maconha), circunstância indicativa das consequências nefastas em potencialmente atingir maior número de pessoas quando da distribuição das drogas, lembrando que a pena para o crime em análise vai de cinco a quinze anos de reclusão, outro aumento de um ano de reclusão e cem dias-multa;

A pena-base será fixada em seis anos e seis meses de reclusão e pagamento de seiscentos e cinquenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a dupla reincidência (a. Processo nº 0007832-02.2015.8.26.0506, 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, pág. 200; e b. Processo nº 0011441-56.2016.8.26.0506, 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, págs. 200/201), a ensejar o aumento da pena, para cada reincidência, em oito meses de reclusão e oitenta dias-multa, a representar um aumento em conjunto de um ano e quatro meses de reclusão e cento e sessenta dias-multa, perfaz-se o subtotal da pena de sete anos e dez meses de reclusão e pagamento de oitocentos e dez dias-multa;

Reconhecida a confissão, cumpre reduzir a pena em oito meses de reclusão e oitenta dias-multa, resultando em sete anos e dois meses de reclusão e pagamento de setecentos e trinta dias-multa. Neste particular, importante observar que no REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022, houve a readequação da tese estabelecida no tema repetitivo nº 585, para firmar que "nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade";

III. Não há causas especiais de aumento, tampouco de diminuição, ressaltando-se a inviabilidade de reconhecimento do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, porque reincidente e portador de maus antecedentes, conforme anotado nos itens "I" e "II" acima. Torno definitivo o quantum de sete anos e dois meses de reclusão e pagamento de setecentos e trinta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a hediondez, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e as reincidências, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento. Inviável o cálculo para progressão para o regime semiaberto (artigo 387, parágrafo 2º, do Código Processo Penal) em razão de estar em cumprimento de pena de outra condenação, iniciará o cumprimento no regime original.

Artigo 180, caput, do Código Penal

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavoráveis os maus antecedentes (a. Processo nº 1018407-19.1996.8.26.0506, 1ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, págs. 203/204 e correlata execução nº 1, pág. 85; e b. Processo nº 1041453-08.1994.8.26.0506, 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, pág. 204), e relembrada a variação da pena privativa de liberdade entre um a quatro anos de reclusão, cumpre majorar a pena, para cada mau antecedente, em dois meses de reclusão e um dia-multa;

Para esta vetorial, relevante consignar que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (Tese fixada no julgamento do Tema 150 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal), além do que a Corte igualmente entendeu como incompatível ao ordenamento jurídico brasileiro o denominado direito ao esquecimento, no julgamento do RE 1010606/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/2/2021 (Tema 786 da repercussão geral divulgado no informativo de jurisprudência 1005).

A pena-base será fixada em um ano e quatro meses de reclusão e pagamento de doze dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a dupla reincidência (a. Processo nº 0007832-02.2015.8.26.0506, 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, pág. 200; e b. Processo nº 0011441-56.2016.8.26.0506, 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, págs. 200/201), a exasperar a pena, para cada reincidência, em três meses de reclusão e dois dias-multa, a representar em conjunto a exasperação de seis meses de reclusão e quatro dias-multa, perfaz-se o subtotal da pena de um ano e dez meses de reclusão e pagamento de dezesseis dias-multa;

Reconhecida a confissão, cumpre reduzir a pena em três meses de reclusão e dois dias-multa, resultando em um ano e sete meses de reclusão e quatorze dias-multa; Neste particular, importante observar que no REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022, houve a readequação da tese estabelecida no tema repetitivo nº 585, para firmar que "nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade";

II. Ausentes circunstâncias legais, tampouco causas especiais de aumento ou de diminuição de pena a serem valoradas. Torno definitivo o quantum da pena de um ano e sete meses de reclusão e quatorze dias-multa, no valor mínimo unitário;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, reconhecidas circunstâncias judiciais e legais, sem ofensa ao verbete nº 269, súmula do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal, será o da modalidade fechado, o adequado a atender os critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência condeno EMERSON GIANETI, qualificado nos autos, à pena de sete anos e dois meses de reclusão (regime fechado) e pagamento de setecentos e trinta dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; outrossim, condeno-o à pena de um ano e sete meses de reclusão (regime fechado) e ao pagamento de quatorze dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas.

Em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como da manutenção de motivos que deram ensejo à prisão cautelar (págs. 87/88), sobretudo agora por estar emoldurada uma das condenações ao caput, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ou seja, revestida de natureza hedionda, aqui renovada a contemporaneidade da segregação também para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto com o elevado montante no somatório das penas e regime prisional impostos a perspectiva de evasão do distrito

da culpa se potencializa; portanto, não poderá apelar em liberdade, anotando-se inexistir óbice a essa condicionante (verbete nº 9, súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra recolhido. Na hipótese de interposição de recurso, extraia-se guia de execução provisória.

Quanto ao dinheiro apreendido e depositado nos autos (pág. 127), demonstrado que Lucimara recebeu no dia anterior ao flagrante a quantia de R\$ 1.950,00 por seu trabalho informal (pág. 248), fato alegado pelo acusado e sua companheira desde o dia dos fatos, bem como ter o valor encontrado em local diverso de onde estava a droga (dinheiro no veículo enquanto a droga estava no quarto), fica autorizada a restituição a Lucimara Rita Gilda de Souza ou a quem a represente, no prazo de trinta dias, sob pena de perdimento.

Oficie-se ao Tribunal de Justiça para informar no Habeas Corpus nº 2285104-73.2022.8.26.0000, em trâmite perante a 8ª Câmara de Direito Criminal, a sentença ora proferida.

Transitada em julgado, comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e à vítima do crime precedente de furto (artigo 201, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal).

P.I.C.

Ribeirão Preto, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA